תאריך העדכון	מהות ותוכן העדכון	אישור עדכון
תאריך: 23.02.2022	גרסה ראשונה	שם: יעל וגנר
גרסה: 1		תפקיד: היועצת המשפטית ומזכירת החברה, סמנכ"לית

נוהל מניעת שימוש אסור במידע פנים וחובת סודיות

1. **מטרת הנוהל**

בישראל, כבמדינות אחרות, קיים איסור על ביצוע פעולות בניירות ערך של תאגיד שנסחרים בבורסה בזמן שבידי מבצע הפעולה או בידי החברה ישנו מידע פנים אודות התאגיד. מידע פנים הינו **מידע אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר ערך של התאגיד**[1] (**"מידע פנים"**).

להפרתו של איסור זה עלולות להיות השלכות כבדות משקל, לא רק ביחס למפר, אלא גם ביחס לחברה עצמה ולנושאי המשרה בה. **הסנקציות בגין שימוש במידע פנים כוללות עונשי מאסר משמעותיים, קנסות כספיים גבוהים, עיצומים כספיים, הרחקה מכהונה כנושאי משרה וכן סיכון של תביעה אזרחית כנגד המפר והחברה.**

יצוין כי לאור מהותיות החברה למשק אנרגיה הצפויה להחזיק כ- 40% ממניותיה, שגם היא הינה תאגיד מדווח (תאגיד שניירות ערך שלו נסחרים בבורסה), עשוי מידע פנים בחברת דליה חברות אנרגיה בע"מ (**"החברה"**) להיחשב מידע פנים גם במשק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ. כמו כן, לעיתים עשוי להגיע לידי עובדי החברה מידע אשר עשוי להיחשב מידע פנים שותפים או ספקים של החברה, שהינם תאגידים מדווחים. כך למשל בקשר להסכמים עם שותפים בספק הגז שהינם תאגידים מדווחים

2. **תחולת האיסור על שימוש במידע פנים**

נוהל זה יחול על כל עובד, נושא משרה או דירקטור בחברה או בחברות בת שלה (להלן - **"עובדי הקבוצה"**) והוראותיו הרלוונטיות יכללו בהסכמים עם יועץ חיצוני (יועץ פיננסי, מעריך שווי וכו') שבמסגרת תפקידו או מעמדו עשוי להגיע לידיו מידע פנים של הקבוצה.

האיסור על שימוש במידע פנים יחול גם על בני משפחתם של עובדי הקבוצה ותאגידים בשליטתם של עובדי הקבוצה או בני משפחתם.

בכל מקרה של ספק האם מידע עולה כדי "מידע פנים" - יש לפנות ליועצת המשפטית של החברה.

3. **האיסור על שימוש במידע פנים**

3.1. **החוק קובע שתי מגבלות עיקריות בקשר לשימוש ומסירה של מידע פנים**:

3.1.1. **איסור לבצע עסקאות בנייר ערך** – אסור לעובד לבצע פעולות בניירות ערך של החברה או

[1] או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של התאגיד הוא נכס בסיס שלו

של משק אנרגיה, **עד יום מסחר אחד לאחר שהמידע הופך לפומבי.** יובהר, כי עסקה כוללת גם התחייבות לביצוע עסקה (למשל - מתן הוראה לברוקר לבצע עסקה) וגם עסקה הנעשית לטובת אחר (למשל - לתת הוראת קניה בחשבונו של קרוב משפחה) .

עובד המבצע עסקה בניירות הערך כאמור בסעיף זה לעיל כאשר מידע פנים מצוי בידי החברה, עשוי להיחשב כמי שעשה שימוש במידע פנים, גם אם לא ידע בפועל על מידע הפנים.

3.1.2. **איסור על מסירת מידע פנים (גם ללא ביצוע עסקה)**– אסור לעובד שיש לו מידע פנים על החברה או על משק אנרגיה, להעביר מידע כאמור או לתת המלצות (טיפים) לאדם אחר למטרת ביצוע פעולות בניירות ערך של החברה או של משק אנרגיה. המשמעות הינה שאסור למסור מידע פנים לאף אחד אלא אם צרכי החברה מחייבים להעביר לו את המידע, כולל עובד אחר בקבוצה. נבקש לחדד עוד כי מסירת מידע פנים לאיש שוק ההון (למשל - מנהל תיקים, אנליסט, פקיד בנק או מי שעיסוקו העיקרי הוא סחר בניירות ערך) יוצרת חזקה שבעובדה שמקבל המידע יעשה שימוש במידע. גם אם איש שוק ההון מצוי עם עובד בקשרים חברתיים, אישיים או משפחתיים וגם אם עובד סמוך ובטוח, כי הוא לא יעשה במידע כל שימוש, עליו להימנע מלמסור לו מידע פנים. כמו כן אסור למסור מידע פנים במצבים רגילים יומיומיים של שיחות חולין עם בני משפחה, חברים, או עם אנשים אחרים איתם נמצאים בקשרים עסקיים שוטפים במסגרת העבודה, או בקשרים חברתיים ללא כל קשר לעבודה.

3.2. **היעדר ידיעה בפועל של מידע הפנים אינה פוטרת מאחריות:** עובד הקבוצה המבצע עסקה בניירות הערך של החברה כאשר מידע פנים מצוי בידי החברה, ייחשב כמי שעשה שימוש במידע פנים, **גם אם לא ידע בפועל על מידע הפנים ודי בכך שהיה עליו לדעת אודותיו.**[2]

3.3. **היעדר קשר סיבתי:** אין זה משנה אם העסקה בוצעה בשל כך שהיה קיים מידע פנים ואם אכן נעשה שימוש במידע הפנים לצורך ביצוע העסקה. חוק ניירות ערך מניח כחזקה (הניתנת לסתירה), שאם נמצא בידי אדם מידע פנים והוא ביצע עסקה כאמור, העסקה בוצעה על בסיס אותו מידע פנים.

3.4. **היעדר רווח אישי:** איסור השימוש במידע פנים בדרך של מסירת מידע הפנים לאדם אחר חל גם כאשר מוסר המידע אינו מפיק רווח אישי. גם מי שפועל לטובת החברה או בשמה, חייב להקפיד על שמירת המגבלות החלות על שימוש במידע פנים.

3.5. **מסירת מידע לגורמים הקשורים לקבוצה:** אין לחשוף מידע סודי על הקבוצה לגורמים עמם נמצאת הקבוצה בקשר עסקי, כגון שותפים עסקיים, ספקים, לקוחות וכו', אלא אם כן הדבר נדרש לצורך עסקי הקבוצה, ותחת חתימה על הסכמי סודיות מתאימים.

3.6. **מידע בדבר חברות אחרות:** לעיתים מגיע לידי עובדי הקבוצה גם מידע פנים אודות חברות אחרות, שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, כגון ספקים של הקבוצה או שותפים שלה. גם אם המידע אינו מידע פנים לגבי החברה ואפילו אם החברה לא תהיה תאגיד מדווח, הוא עלול להוות מידע

[2] אדם יחשב כמי שהיה עליו לדעת כתלות בתפקידו ובמידע אליו נחשף באופן שוטף, סוגי המידע אליהם נחשף בעבר או מידע אליו הוא אמור להיחשף במסגרת תפקידו.

פנים ביחס לצד השני. לפיכך, במקרים כאלה העובדים לא יבצעו עסקה בניירות ערך החברה האחרת כשיש להם חשש שיש בחברה מידע פנים לגבי החברה האחרת.

3.7. **רכישה עצמית של אגרות חוב שמתבצעת על ידי החברה**: הכללים בדבר איסור שימוש במידע פנים חלים גם במצב דברים בו החברה רוכשת את אגרות החוב של עצמה (להלן: "**רכישה עצמית**"). במקרה כזה יש להיוועץ עם היועצת המשפטית לפני ביצוע עסקה כאמור, בין באשר לעסקה חד פעמית ובין במסגרת תכנית רכישה עצמית.

3.8. **הפרות הוראות חוק נוספות**: מסירת מידע פנים או שימוש בו עלולים, במקרים מסוימים, להיות גם עבירה אחרת, למשל מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

3.9. **הוראות קונקרטיות**:

להלן הוראות קונקרטיות הנגזרות מתוך החובה הכללית על איסור שימוש במידע פנים:

3.9.1. אין למסור לאחר, לרבות ליתר עובדי הקבוצה, אשר מתוקף תפקידם אינם חשופים למידע האמור, מידע פנים (כולו או חלקו) המצוי ברשות מי מעובדי הקבוצה והקשור לחברה.

3.9.2. אין למסור מידע פנים לאנליסטים ו/או לכל אדם או גוף אחר, בטרם פורסם המידע בציבור בדוח מידי, גם לא תחת הבטחה מצדו לאי פרסום המידע ולאי שימוש במידע. תשומת הלב, כי האיסור חל גם על מסירת המידע בתום לב במסגרת שיחת חולין.

3.9.3. עובדי הקבוצה נדרשים להקפיד שלא לדון בענייני הקבוצה במקומות ציבוריים או בקרבת אנשים שאינם נמנים על עובדי הקבוצה, כולל שיחות בטלפונים סלולאריים במקומות ציבוריים או בקרבת אנשים כאמור, למעט דיון הכולל אך ורק פרטים שהינם פומביים ו/או לרבות פרטים אשר פורסמו לציבור בדיווח מיידי.

3.9.4. יש לשים לב לנסיונות דייג (Fishing) של מידע פנים מנושאי משרה ועובדים בחברה או נותני שירותים לה, על ידי גורמים שאינם קשורים לחברה, בדרך של התחזות לגורמים המורשים לקבל את מידע הפנים האמור. לרוב נעשה הדבר באמצעות שליחת מסרון או דואר אלקטרוני הנחזה להיות של גורם מורשה בחברה ובו בקשה למידע חסוי בחברה, העלול לעלות כדי מידע פנים.

3.9.5. יובהר, כי חל איסור מוחלט על עובדי הקבוצה לשוחח עם אמצעי התקשורת אודות עסקי הקבוצה אלא בהתאם לאישור, אם ניתן, על ידי היועצת המשפטית והמנכ"ל המגדיר מהו המידע אותו ניתן להעביר ולמי ניתן להעבירו.

3.9.6. אם במסגרת תפקיד העובד מתעורר צורך במסירת מידע מהותי שאינו פומבי לצד שלישי (לרבות יועצים, ספקים ושותפים עסקיים), **יש לשים לב, כי מסירת המידע תיעשה לאחר חתימת מקבל המידע על התחייבות שהמידע הינו מידע פנים ושלא ייעשה בו שימוש, בהתאם לנהלי הקבוצה), וכי אין חשש שיעשה שימוש לרעה במידע, ובכל מקרה של ספק יש לקבל אישור מראש למסירת המידע מהיועצת המשפטית**. במקרה שהתברר לעובד, כי פורסם, נמסר או דלף לגורמים לא מוסמכים מחוץ לחברה, במישרין או בעקיפין,

לרבות ובמיוחד לאנליסטים או עיתונאים, מידע לא פומבי שטרם דווח לציבור, עליו לדווח על כך מיידית למנהלו הישיר וליועצת המשפטית.

4. **סוגי מידע שהינם "מידע פנים"**

4.1. מידע הפנים יכול שיהיה בנושאים שונים ומגוונים ולא קיימת רשימה סגורה של נושאים.

4.2. סוגי המידע העשויים להיחשב מידע פנים הינם רבים ורחבים, וכוללים, בין השאר אך לא רק, את סוגי המידע, הבאים:

4.2.1. מידע מוקדם על התוצאות הכספיות הצפויות של החברה אשר הינו שונה מהותית מהתוצאות בתקופות קודמות ו/או תחזיות שפרסמה החברה, בעיקר בתקופה שבין גיבוש התוצאות הכספיות כחלק מתהליך הכנת הדוחות הכספיים ועד לפרסומם לציבור.

4.2.2. מידע בדבר אירועים מהותיים[3] שהתרחשו, מתרחשים או צפויים להתרחש בחברה בין אירועים שתוצאתם חיובית ובין כאלו שתוצאתם אינה חיובית, למשל:

קבלת/אי קבלת היתרים משמעותיים, עסקה גדולה נרקמת, זכייה במכרז מהותי, זכייה בהליך תחרותי, מידע על עסקאות רכישה/מכירה או מיזמים מהותיים, הקמת מיזם משותף או כניסה לשותפות עסקית, תחזיות עסקיות, הערכות שווי בקשר לנכסים/התחייבויות מהותיים, השונים מהותית לעומת ההערכה הקיימת ואשר בעקבותיהן עשוי להיות שינוי מהותי בשווי החברה, מידע על פתיחה או שינויים שחלו בהליכים משפטים ככל שאלו הליכים מהותיים לחברה, החלטה בדרג ניהולי של החברה לבצע גיוס הון או גיוס או נטילת חוב מהותי (שונה מהמקובל), אירוע חריג שהינו מהותי לתוצאות העסקיות של החברה, אירועים מהותיים בקשר לתחנת הכח, מידע בקשר לשינויים בדירוגי חוב (אם קיים), מידע בדבר השפעה מהותית של שינויי חקיקה ו/או החלטות משמעותיות של רגולטור על החברה וכו' **הכל בטרם פורסם המידע ברבים בדרך של דיווחים על פי חוק ניירות ערך.**

4.2.3. תשומת הלב - גם **קיום מו"מ או כוונה מגובשת** לבצע את אחד מהדברים המנויים לעיל ודומיהם יכול להיחשב כמידע פנים.

4.2.4. יובהר, כי מידע יכול שיוגדר מידע פנים אף אם טרם קמה חובה לדווח בגינו לפי חוק ניירות ערך ותקנותיו.

5. **מגבלות נוספות המוטלות על עובדי הקבוצה על מנת למנוע שימוש במידע פנים**

החברה קבעה כללים מפורטים למצבים מסוימים המפורטים בנוהל זה - עם זאת חשוב להדגיש שכללים

---

[3] על אף שהחוק אינו מתייחס מפורשות למהותיות המידע, נהוג, ככלי עזר, לבחון את מהותיותו של המידע הנדון על מנת להעריך האם אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של התאגיד או במחיר נייר ערך אחר שנייר ערך של התאגיד הוא נכס בסיס שלו. מידת מהותיותו של המידע צריכה להיבחן כמותית ו/או איכותית, לפי העניין, בדומה למבחן התוחלת, הבודק את הסבירות להתממשותו של האירוע וכן את מידת ההשפעה שעשויה להיות לאירוע זה על החברה. ככלל, ככל שהאירוע הפוטנציאלי משמעותי יותר מבחינת השפעתו, כך ניתן להסתפק בהסתברות נמוכה יותר להתממשותו, ולהיפך. **רף המהותיות לעניין בחינת מידע פנים נמוך יותר מרף המהותיות לעניין בחינת חובת הדיווח של התאגיד.**

אלו אינם ממצים את כל האפשרויות, ועל עובדי הקבוצה להפעיל שיקול דעת, להיוועץ ביועצת המשפטית בכל מקרה בו אינם בטוחים כיצד לפעול. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוטלות בזה על עובדי הקבוצה המגבלות הבאות:

5.1. **מגבלות על מסחר בניירות ערך של החברה**

5.1.1. חל איסור על עובדי הקבוצה לבצע עסקה - כלומר, לרכוש או למכור, באופן ישיר ו/או עקיף, ניירות ערך של החברה (או נייר ערך שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו), לרבות מימוש כתבי אופציה - אם וכל עוד הם מחזיקים במידע פנים על הקבוצה (לרבות מידע שהדיווח לגביו עוכב) כפי שהוסבר לעיל.

5.1.2. יש לשים לב לכך שהגדרת "נייר ערך" לעניין השימוש במידע פנים רחבה מאד וכוללת לא רק מניות או אופציות אלא גם הסכמים או הסדרים שערכם מתבסס על מחיר נייר ערך (חוזי הפרשים וכד').

5.1.3. **החלטת עיכוב דיווח מיידי מצביעה על קיומו של מידע פנים**: במקרים בהם התקבלה החלטה לעכב הגשת דוח מיידי על אירוע או עניין מהותי חל איסור על עובדי הקבוצה לבצע עסקה. מקרים אלו ייחשבו לצורך נוהל זה כמקרים בהם יש בחברה מידע פנים, וזאת עד חלוף יום מסחר אחד מפרסום דיווח מיידי בגינם, או עם הסרת הצורך לדווח (לדוגמא – אם משא ומתן הסתיים ללא תוצאות).

5.1.4. מימוש אופציה לנייר ערך נחשב "עסקה" ועל כן חל איסור על כל עובד לממש אופציות לניירות ערך של החברה, כאשר קיים בידיו מידע פנים. טרם מתן הוראת מימוש האופציות על ידי העובד, עליו לפנות ליועצת המשפטית של החברה על מנת לוודא שאין בפעולה זו משום שימוש במידע פנים המצוי בידי החברה.

5.1.5. על עובדי הקבוצה לעדכן את בני משפחתם על כך שהם והתאגידים שבהחזקתם עלולים להיחשב כאנשי פנים ולכן כפופים להוראות בעניין ובהתאם כי חלות עליהם הוראות תקופת איסור מסחר כמפורט להלן.

5.1.6. הקצאה פרטית של ניירות הערך של החברה לצד שלישי מהווה עסקה בניירות ערך ועל כן בטרם ביצועה (התקשרות בהסכם הקצאה פרטית בעסקה מחוץ לבורסה), יש לוודא שלא קיים בחברה מידע פנים.[4]

5.2. **תקופת איסור מסחר ("תקופת החשכה")**

5.2.1. ככלל, מרגע שגובשו נתונים כספיים או טיוטות דוחות כספיים ו/או נתוני שערוך של נכסי הקבוצה, כולם או חלקם, ו/או נתונים כספיים אחרים של החברה או של חברה בת מהותית, ככל שנתונים אלו שונים מהותית מהתוצאות בתקופות קודמות ו/או תחזיות שפרסמה החברה, הרי שנתונים אלו הינם בגדר "מידע פנים" וכל עובדי הקבוצה אפילו אם לא נחשפו

[4] על אף האמור, ניתן לבצע הקצאה פרטית כשקיים מידע פנים בחברה ובלבד שלא קיימת א-סימטריה בין הצדדים. בהתאם להוראות סעיף 52ז(א)(6) לחוק, "העסקה שעשה היא עסקה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו היה מצוי מידע הפנים".

בפועל למידע, אינם יכולים לבצע עסקה בניירות ערך של החברה, כל עוד לא פורסם המידע לציבור וחלף יום מסחר ממועד הפרסום בפועל, כאמור לעיל.

כלומר, מהרגע בו נודע לכם כי הגיעו למטה הקבוצה נתונים או טיוטות דוחות כספיים של החברה ו/או של חברות הבנות, אין לבצע עסקאות בניירות ערך של החברה גם אם אינכם מודעים לתוכן הטיוטות והנתונים.

5.2.2. בנוסף, חל איסור על עובדי הקבוצה לבצע עסקה בניירות ערך של החברה, באופן ישיר או באמצעות מנהל תיק, במהלך כל אחת מן התקופות שלהלן, וזאת אף אם לא מצוי בידיו באותה התקופה מידע פנים:

א. בתקופה של 30 ימים שלפני המועד המתוכנן או הצפוי לפרסום הדוחות <u>השנתיים</u> של החברה ועד לתום יום המסחר בו התפרסמו הדוחות כאמור;

ב. בתקופה של 20 ימים שלפני המועד המתוכנן או הצפוי לפרסום הדוחות <u>הרבעוניים</u> של החברה, ועד לתום יום המסחר בו התפרסמו הדוחות כאמור.

5.2.3. ככל שיש אירוע מהותי אחר, שאינו טיוטת דוחות כספיים, שהחברה לא דיווחה עליו והוא עשוי להיחשב מידע פנים, היועצת המשפטית, לאחר התייעצות עם סמנכ"ל הכספים והמנכ"ל, תודיע מראש לעובדי הקבוצה בדוא"ל על תחילתה של תקופת החשכה כמפורט לעיל, במהלכה העובדים אינם רשאים לבצע עסקאות בניירות ערך של החברה או בניירות ערך נוספים, וכן על מועד סיומה.

5.2.4. <u>הקדמת תקופת ההחשכה</u>

א. אם מנכ"ל החברה סבור שהצטברו בחברה, או בחברה אחרת המוחזקת על ידיה, נתונים כספיים מהותיים המצדיקים את הקדמת מועד כניסתה לתוקף של תקופת ההחשכה, יוקדם מועד כניסתה לתוקף של תקופת ההחשכה, בהתאם לקביעת מנכ"ל החברה.

ב. אם הוקדם מועד כניסתה לתוקף של תקופת ההחשכה, תעדכן היועצת המשפטית על כך באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.

5.3. **<u>המגבלות על "איש פנים מרכזי"</u>**

5.3.1. על פי החוק, ככל שאיש פנים מרכזי[5] בחברה מבצע פעולות הפוכות בניירות ערך של החברה (קרי, קניה ואחריה מכירה או מכירה ואחריה קניה), בתוך 3 חודשים מהפעולה הראשונה – תהיה זו ראיה לכאורה כי נעשה שימוש במידע פנים.

5.3.2. לפיכך, איש פנים מרכזי שרכש ניירות ערך של החברה, נדרש להחזיק בניירות הערך האמורים לפחות במשך שלושה חודשים ממועד הרכישה. כמו כן, מי שמכר ניירות ערך של החברה, נדרש שלא לרכוש ניירות ערך כאמור לפחות למשך שלושה חודשים ממועד

[5] "**איש פנים מרכזי**" – (1) דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלאי תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה; (2) בן משפחה של אחד המנויים בפסקה (1); (3) תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (1) ו-(2).

המכירה. יובהר, כי בכל מקרה לצורך ביצוע מכירה או רכישה של ניירות הערך שנרכשו כאמור, על עובדי החברה לפעול בהתאם לתקופות ההחשכה כמפורט בסעיף 6.2 לעיל.

5.4. **חובת סודיות**

5.4.1. עובדי החברה נדרשים לשים דגש מיוחד על שמירת סודיות מידע הנוגע לפעילותה של החברה, למצבה העסקי וכן לתחזיות והערכות לגבי פעילותה, וכן מידע לגבי צדדים קשורים עמם פועלת החברה (שותפים עסקיים, לקוחות וכו'), יש להימנע ממסירת מידע זה (בהנחה שהמידע איננו פומבי), לאיש (לרבות עובדים אחרים בחברה, בני משפחה וחברים), למעט ככל שהדברים דרושים לצורך מילוי תפקידם בחברה ובכפוף לחתימה על הצהרת סודיות ככל שיידרש על ידי היועצת המשפטית.

5.4.2. עובדי הקבוצה נדרשים לשמור על חשאיות מסמכים הנשלחים מחוץ למשרדי הקבוצה ולהימנע מלשלוח הודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לעסקי החברה מחשבון דוא"ל פרטי. בנוסף, אין להשאיר טלפונים ניידים, מסמכים בין אם פיזית או כקבצים דיגיטליים במקומות ציבוריים, ללא השגחה.

5.4.3. עובדי הקבוצה נדרשים לשמור באופן סביר על חשאיות המידע הקיים על המחשבים הניידים בהם עושים שימוש לצורך עבודתם, הכולל בין היתר, הימנעות מהשארת המחשב במקומות ציבוריים ללא השגחה ונעילת המחשב בסיסמה.

6. **התחייבות יועצים חיצוניים, נותני שירותים וספקים אחרים לשמירת סודיות**

יועצים חיצונים, נותני שירותים וספקים אחרים של החברה, חברות וגורמים עימם קיימים הסכמי שיתוף פעולה, אשר בעקבות התקשרותם עם החברה (או ניהול המו"מ עמה) שעשוי להגיע לידיהם מידע שאינו פומבי, העשוי להיחשב למידע פנים, יידרשו, כחלק מהליך ההתקשרות עמם, לחתום על הצהרת סודיות והתחייבות לאי עשיית שימוש במידע פנים, בנוסח המצ"ב **כנספח א'** או בנוסח דומה שתאשר היועצת המשפטית, לפני העברת מידע אליהם מידי הקבוצה.

פטור מקבלת אישור חתום כאמור יינתן רק אם אישרה זאת היועצת המשפטית, לדוגמא כאשר הוראות סודיות בדין מחייבות את נותן השירותים גם ללא חתימה על כתב סודיות כאמור, למשל חברות דירוג, רואי חשבון ועורכי דין.

7. **גישה למערכות**

בשים לב לכך שמתן גישה למערכות החברה עלולה לגרום לעבירות של מידע פנים ותרמית בניירות ערך כפי שיתואר להלן, בעת קליטה של עובד חדש באחריות הממונה הישיר שלו, באמצעות מחלקת משאבי אנוש, להגיש למנהל מערכות המידע בקבוצה בקשה להרשאות מתאימות לתיקיות ברשת המחשבים של הקבוצה. מנהל מערכות המידע יאשר לעובד גישה לתיקיות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו בלבד. בעת הצורך, יתייעץ מנהל אבטחת המידע עם המנכ"ל/סמנכ"ל הכספים/היועצת המשפטית באשר לאישור הרשאות כאמור.

8. **הדרכות**

עם קליטת עובד חדש אשר על פי תפקידו נכלל בעובדי מטה הקבוצה כהגדרתם לעיל, יקבל מידי מחלקת משאבי אנוש / חשבות שכר נוהל זה וכן תדאג לקבלת התחייבות חתומה של העובד כאמור בסעיף 9 להלן. כמו כן, מחלקת משאבי אנוש תשלח אחת לשנה, לכל עובדי הקבוצה, חוזר רענון אודות הוראות נוהל זה וכן היועצת המשפטית תשלח הודעות בדבר תקופות החשכה כאמור בסעיף 6.2 לעיל וסיומן. היועצת המשפטית תדאג לבצע אחת לתקופה ימי עיון ייעודיים לכלל העובדים העשויים להיחשף למידע פנים בחברה, בדגש על דירקטורים ונושאי משרה בכירים.

9. **כללי**

עובדי **הקבוצה** יחתמו על כתב התחייבות בקשר עם ביצוע הוראות נוהל זה, בנוסח המצ"ב כ**נספח ב'** לנוהל זה. הממונה על האכיפה או מי מטעמה יוודאו כי כלל העובדים חתמו על כתבי התחייבות כאמור ויתייקו אותם במערכות החברה.

נספח א'- כתב סודיות

תאריך: _____

לכבוד

דליה חברות אנרגיה בע"מ (להלן: "**החברה**")

א.ג.נ,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים

הואיל והח"מ מתקשר/ת/ים מתכוון/ת/ים להתקשר עמכם לצורך מתן שירותים בתחום ה_____ (להלן: "**השירותים**");

והואיל ובמסגרת ו/או לצורך מתן השירותים עשויה החברה לחשוף בפנינו מידע סודי (כהגדרתו להלן);

והואיל והמידע הסודי (כהגדרתו להלן) יכול להיחשב גם מידע פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מידע פנים**" ו"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה);

והואיל והחברה הסכימה לשכור את שירותינו ולחשוף את המידע הסודי בפנינו רק בתנאי ובכפוף לכך שנתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע פנים.

לפיכך אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

1. המבוא לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבותנו.

2. "מידע סודי" הינו כל מידע השייך לחברה או הנמצא ברשותה, שיועבר אל הח"מ על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, בין אם סווג "סודי" ובין אם לאו, מכל סוג שהוא, עסקי, מסחרי ואחר, הן בעל פה והן בכתב, או בכל מדיה אחרת ו/או כל סוד מסחרי מכל מין וסוג שהוא של החברה ו/או בקשר לחברה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע סודי כולל כל מידע, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, תהליכים, רעיונות אסטרטגיים, נתונים, מידע קנייני, תוכניות עסקיות ושיווקיות, מידע הקשור לפעילות פיננסית, ניהולית, עסקית ו/או תפעולית, מידע או חומרים הקשורים לעסקי ופעולות החברה בין אם בהווה ובין אם בעתיד וכן קבצים, מחקרים, סיכומים, תקצירים או מסמכים אחרים אשר הוכנו על ידי הח"מ על בסיס מידע סודי שנמסר מאת החברה.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי מידע לא ייחשב כמידע סודי אם הוכח באמצעות ראיות בכתב כי:

2.1 המידע האמור היה מצוי ברשותנו לפני קבלת המידע הסודי ו/או הגיע כדין לרשותנו מצד שלישי הרשאי למסור כדין מידע זה, ובכפוף לכך כי נודיע על כך לחברה באופן מיידי עם קבלת המידע האמור;

2.2 המידע היה או הפך להיות נחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת התחייבויותינו על פי כתב זה או כל התחייבות אחרת שלנו;

2.3 המידע פותח באופן עצמי לחלוטין על ידינו ללא תלות במידע הסודי או בחלק ממנו;

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים ממנו או שילובים מסוימים שלהם מצויים בנחלת הכלל או ידועים לנו.

3. אנו מצהירים ומאשרים כי המידע הסודי נמסר לנו "as-is" וכי אין במסירת המידע הסודי כאמור ו/או בהסכם זה כדי ליצור מצגים או אחריות ביחס למידע הסודי לרבות לא מצג לפיו המידע הסודי, כולו או חלקו, הינו שלם, מדויק, או נכון בכל היבט ו/או להטיל אחריות כלשהי על החברה.

4. אנו מסכימים ומאשרים בזאת כי המידע הסודי וכל הזכויות והאינטרסים במידע הסודי הינם, ויישארו ו/או יהיו, בכל עת, רכושה וקניינה הבלעדי של החברה.

5. הרינו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, אלא אך ורק לצורך מתן השירותים לחברה. המידע הסודי יישמר בסודיות, ולא יפורסם, לא יועבר, לא יועתק, לא ישותף ולא יימסר לצד ג' כלשהו בכל דרך שהיא, בין במעשה ובין במחדל, אלא בכפוף להסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, אנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי הזהירות בהם נוקטת החברה בקשר עם שמירה על מידע סודי שלה ובכל מקרה לא פחות מאמצעי זהירות קפדניים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד שלישי כלשהו.

6. על אף האמור לעיל, אנו נהיה רשאים לגלות את המידע הסודי לעובדים ו/או יועצים של הח"מ, אשר נדרשים למידע הסודי על מנת למלא את התחייבויותינו בקשר עם מתן השירותים (על בסיס "need to know"), בכפוף לכך שיוחתמו על ידינו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח הסכם זה..

7. חשיפה של מידע סודי על ידינו בשל חובת גילוי שתחול עלינו בהתאם לצו שיפוטי או לפי כל דין לא תחשב כהפרת הסכם זה, בכפוף לכך שנודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל חובת גילוי כאמור, אנו מתחייבים לשתף פעולה עם החברה למניעת הגבלת חשיפת המידע הסודי ובכל מקרה לספק רק את החלק של המידע הסודי אשר נדרש גילויו לפי דין מחייב, אם וככל שיידרש.

8. **ידוע לנו כי ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכי המידע הסודי מהווה או יכול להוות מידע רגיש שהשימוש בו אסור על פי דין, לרבות איסור שימוש במידע פנים על-פי חוק ניירות ערך. על כן, אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש אסור במידע הסודי.**

לעניין זה יובהר:

8.1 כי האיסור על שימוש במידע פנים חל גם על בני משפחה של העובדים ותאגידים בשליטתם.

8.2 כי גם במקרים בהם מוסר או מקבל מידע הפנים לא הפיקו רווח אישי כלשהו ממסירת המידע או הידיעה, עדיין עשוי להיקבע כי נעברה עבירה או הופרה הפרה בגין שימוש אסור במידע פנים.

9. מיד עם סיום מתן השירותים ו/או מיד עם דרישה ראשונה מטעמכם, לפי המוקדם, אנו נחזיר לכם את כל המידע הסודי אשר ברשותנו למעט מידע אשר אנו נדרשים לשמור על פי דין, כאשר מובהר כי נמשיך לשמור בסודיות מוחלטת מידע סודי כאמור.

10. ידוע לנו כי כל גילוי/או שימוש ו/או פיתוח ו/או שימוש מסחרי או אחר, בתמורה או ללא תמורה, המתבסס או משתמש במידע הסודי עשוי לגרום נזק גדול ו/או בלתי הפיך לחברה, ולפיכך אנו מתחייבים לא לעשות כל פעולה שיש בה לסתור או לסכל או להפר את התחייבויותינו לפי הסכם זה ואנו נהיה אחראיים לכל נזק או הפסד שייגרמו לחברה ו/או לנושא משרה בחברה ו/או לכל צד שלישי, אם וככל שייגרמו, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפרת התחייבויותינו המפורטות בכתב התחייבות זה. כן ידוע לנו כי יתכן ובנסיבות אלו לא יהיה די בפיצוי כספי כדי לפצות את החברה ו/או אחרים על הנזק שייגרם. במקרה כזה החברה תהיה זכאית לבקש צו מניעה או כל סעד אחר שיתבקש על ידה, ללא ערבויות, במקרה של הפרה ו/או חשש להפרה של התחייבויותינו, לפי הסכם זה, בנוסף לכל זכות אחרת שעומדת לרשות החברה על פי כל דין. התחייבויותינו כאמור לעיל ולהלן בכתב התחייבות זה, אינן מוגבלות בזמן, הכל בכפוף לאמור בכתב התחייבות זה.

11. שום התנהגות מצדכם לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיכם על פי כתב התחייבות זה, או על פי כל דין, או כויתור, או כהסכמה מצידכם להפרה, או לאי-קיום של ההתחייבויות על פי כתב זה, או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.

12. הסכם זה יהיה כפוף באופן בלעדי לחוקי מדינת ישראל ויתפרש בהתאם להם; לבית המשפט המוסמך בתל-אביב - יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה ו/או הנובע הימנו.

13. כתב התחייבות לסודיות זה הינו בתוקף מיום [_____].

14. הרינו לאשר בחתימתנו מטה כי קראנו בעיון את הוראות כתב התחייבות זה לעיל וכי ההתחייבויות המפורטות בו שנטלנו על עצמנו נהירות וברורות לנו.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך	שם	חתימה

בכבוד רב,

שם: _____

חתימה: _____

("מקבל המידע")

נספח ב'

לכבוד

דליה חברות אנרגיה בע"מ

שלום רב,

הנדון: **נוהל איסור שימוש במידע פנים**

הריני לאשר כי קיבלתי וקראתי בעיון את נוהל איסור שימוש במידע פנים, וכי הוראותיו ברורות ומובנות לי, והנני מתחייב/ת לפעול לפי ההוראות הכלולות בו.

_____

שם ותפקיד

_____

חתימה

_____

תאריך